Exzerpt: Kontrolle der öffentlichen Verwaltung

Möltgen-Sicking, Katrin / Winter, Thorben (2018): Verwaltung und Verwaltungswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS (Elemente der Politik), Kap. 1.7, S. 57–65.

> **Kernthese:** Wo Macht ausgeübt wird, ist die Gefahr des Missbrauchs grundsätzlich gegeben – auch in der öffentlichen Verwaltung (S. 65). Deshalb wird Verwaltungshandeln auf mehreren Wegen kontrolliert: **rechtlich, administrativ, finanziell, politisch und medial**.

Kontrollform	Wer kontrolliert?	Kern	Seite
rechtlich	Gerichte (Verfassungs- und Fachgerichtsbarkeit)	Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz; gerichtlicher Schutz gegen Rechtsverletzungen	57 f.
administrativ	Dienst- und Fachaufsicht, interne Rechnungsprüfung	vor allem intern, über den hierarchischen Aufbau	58
finanziell	16 Landesrechnungshöfe + Bundesrechnungshof	Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; nicht weisungsgebunden	58
politisch/medial	Lokalpresse, Social Media – Medien als „vierte Gewalt“	Kritik- und Kontrollfunktion durch Öffentlichkeit	59–65

1. Rechtliche Kontrolle (S. 57 f.)

- Im Rechts- und Verfassungsstaat ist auch die Exekutive an Recht und Gesetz gebunden.
- *„Rechtsstaatlichkeit umfasst die Garantie der Grundrechte, Gewaltenteilung, die Rechtsbindung aller Staatsorgane, die Rechtssicherheit sowie einen gerichtlichen Schutz …“ (Bogumil/Jann 2009, S. 129, zit. S. 57)*
- Unterschieden werden Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit.

→ Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden; ihr Handeln kann gerichtlich überprüft werden.

2. Administrative und finanzielle Kontrolle (S. 58)

- **Administrativ:** vor allem intern – der hierarchische Aufbau ermöglicht wirksame Dienst- und Fachaufsicht, bei Bedarf mit externem Sachverstand; im Haushaltsvollzug ist die interne Rechnungsprüfung der „Protagonist“.
- **Finanziell:** Rechnungshöfe – ursprünglich gegründet, „damit absolutistische Herrscher ihre Beamten kontrollieren“, also „exakt das Gegenteil“ von heute; ab 1871 einheitlicher Rechnungshof zur Kontrolle der Regierung.
- Heute prüfen **16 Landesrechnungshöfe und der Bundesrechnungshof** die Haushalts- und Wirtschaftsführung auf **Ordnungsmäßigkeit** und **Wirtschaftlichkeit**; als oberste Behörden nicht weisungsgebunden, oft auf Wunsch des Parlaments tätig.

→ Intern kontrolliert die Hierarchie, extern prüfen unabhängige Rechnungshöfe den Umgang mit öffentlichem Geld – ihre Rolle hat sich historisch umgekehrt.

3. Lokalpresse und Social Media (S. 59–63)

- „Öffentlich“ heißt: Entscheidungen – besonders in der Kommune – werden *coram publico* diskutiert. Hauptinformationsquelle ist die **Lokalzeitung** (berichtet über Rats- und Ausschusssitzungen).
- **Schwächen** (nach Naßmacher/Naßmacher 2007): „Verlautbarungsjournalismus“, Lücken in Flächenkreisen, Abhängigkeit vom Anzeigenmarkt.
- Auflage der Tageszeitungen: **27,3 Mio. (1991) → 15,3 Mio. (2016)** (Abb. 1.9); Social Media wird wichtiger.
- „One-to-many“ (z. B. Newsletter) vs. „many-to-many“ (offener Dialog); statt 24-h-Zyklus der „140-Zeichen-Medienzyklus“.
- **Chancen:** Bürgerbeteiligung, Personalgewinnung, internes Wissensmanagement, Krisenkommunikation (Polizei München 2016). **Hemmnisse:** nicht hierarchisch („du“, keine Dienstwege), Reaktionszeiten am Abend.

→ Die Lokalpresse ist die wichtigste öffentliche Kontrolle der Kommune, verliert aber Reichweite; Social Media macht Kommunikation schneller und dialogischer – passt aber schlecht zur bürokratischen Struktur.

4. Medien als „vierte Gewalt“ (S. 64 f.)

- Wichtigste Funktion für die Verwaltung: **Kritik- und Kontrollfunktion**; Pulitzer: Die Furcht vor der Presse hat mehr Korruption verhindert als manches Gesetz.
- Demokratie als „ein ausgeklügeltes System wechselseitiger Machtbegrenzung“ (Ruß-Mohl 2003, zit. S. 64) – Medien kommen als „vierte Gewalt“ hinzu.
- Anführungszeichen, weil diese Kontrolle **nicht rechtlich normiert** ist – abgesichert nur durch die Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG).
- Deutschland 2017: Platz 16 („Gute Lage“) bei Reporter ohne Grenzen, aber Angriffe und Drohungen gegen Journalisten. Pressefreiheit ist „immanenter Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft“.

→ Medien kontrollieren durch Öffentlichkeit und Kritik; diese Kontrolle hängt allein an der Pressefreiheit und ist deshalb verletzlich.

Zum Ansprechen in der Sitzung:

- S. 58: „In Deutschland existiert dabei keine eigene Gerichtsbarkeit“ – missverständlich, denn es gibt eine eigene **Verwaltungsgerichtsbarkeit** (Verwaltungsgerichte, VwGO). Was ist gemeint?
- Stand 2017: Zahlen (Auflagen, Rangliste Pressefreiheit) und „140 Zeichen“ (Twitter, heute X) sind überholt – die Grundaussagen gelten weiter.
- Brücke zu Weber: Die Spannung zwischen Hierarchie/Dienstweg und schneller, informeller Kommunikation (S. 63) zeigt Grenzen des Bürokratiemodells.

Exzerpt erstellt mit Claude, Stand 25.10.2026 · Seitenangaben nach der Buchausgabe · Hinweise zum Ansprechen sind eigene Ergänzungen.